

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6438/2534

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เยวราช จำกัด

โจทก์

นาย ศราวุธ ต่าย สกุล ทิพย์

ผู้ร้อง

บริษัท มหานคร ร่วม เสริม กิจ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่า ผู้ร้องเป็นผู้เข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดที่ดินของเจ้าพนักงานบังคับคดี การขายทอดตลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและไม่สุจริต เท่ากับผู้ร้องอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ที่ดินซึ่งขายทอดตลาดนั้น และมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทได้ ตาม มาตรา 296 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

กรณีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของจำเลยในราคา 4,700,000 บาท ต่อมาผู้ร้องในฐานะผู้เข้าร่วมสู่ราคายื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและไม่สุจริต กล่าวคือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ร้องขานจำนวนเงินครั้งที่ 1 ที่ 2 โดย

รวบรัดไม่ใช้เวลาแก่ผู้เข้าสู่ราคาได้สุทธิตามระเบียบและกฎหมายโดยเฉพาะในการ
กล่าวขานจำนวนเงิน 4,700,000 บาท ครั้งที่ 2 หนแรก ผู้ร้องได้ยกมือขึ้นพร้อมกับ
ให้ราคาสูงกว่านั้น ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบแล้วควรต้องร้องขานราคาที่ผู้ร้อง
เสนอสุทธิตั้งต้นใหม่ แต่กลับขานคำสามพร้อมกับเคาะไม้ขายทันทีเป็นการตัดสิทธิ
ผู้ร้องโดยมิชอบ ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาด ขอให้คำสั่งเพิกถอน
การขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเพื่อดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้อง (ผู้สุทธิตา) มิได้อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 จึงไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนการ
ขายทอดตลาดรายนี้ได้ ชอบที่ผู้ร้องจะไปว่ากล่าวเป็นอีกคดีหนึ่ง มีคำสั่งให้ยกคำร้อง
คำคำร้องให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องฉบับ
ลงวันที่ 16 มกราคม 2532 ไว้ไต่สวน แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบังคับคดีที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดิน
พิพาทหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้เข้าสู่ราคาใน
การขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดี การขายทอดตลาดไม่ถูก
ต้องตามระเบียบข้อบังคับและไม่สุจริต เท่ากับผู้ร้องกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับ
คดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขายทอดตลาดที่ดินพิพาทไม่ชอบ

เป็นการตัดสินสิทธิผู้ร้องที่จะรู้ราคาได้ตามกฎหมาย ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วน
ได้เสียในการบังคับคดีแก่ที่ดินพิพาทซึ่งขายทอดตลาดนั้นตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดที่ดินพิพาทได้

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สวิน อักษรายุธ-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ